

## 08 Glossar Deutsch Englisch mit typischen Fallstricken

Trainingsmaterial für den ersten Big-Law-Sommer. Jeder Eintrag enthält den englischen Begriff, eine **funktionale** deutsche Beschreibung, die häufige Fehlübersetzung, den dahinter steckenden Denkfehler und die saubere Lösung. **Keine Eins-zu-Eins-Übersetzung.**

Lesehinweis: Wer hier scheitert, scheitert später beim Notar.

### 1. Cap Table vs Gesellschafterliste

| Englisch                | Cap Table                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                | Internes Steuerungsinstrument der Gesellschaft, das <b>alle</b> Beteiligungstitel (Anteile, Optionen, Wandeldarlehen, VSOP, Warrants) ausweist, current und fully diluted, oft mit Szenariorechnung.                                                                                                                                                                                                                               |
| Häufige Fehlübersetzung | Gesellschafterliste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Warum Falsch            | Die Gesellschafterliste nach Paragraph 40 GmbHG ist eine <b>registerrechtlich</b> vorgeschriebene Liste der Inhaber von Geschäftsanteilen mit Vor-, Nachnamen, Geburtsdatum, Wohnort und der Höhe ihrer Nennbeträge. VSOP, virtuelle Optionen, Wandeldarlehen und nicht ausgeübte Optionen tauchen darin <b>nicht</b> auf. Wer Cap Table und Gesellschafterliste gleichsetzt, übersieht regelmäßig den ESOP-Pool und Convertibles. |
| Saubere Lösung          | Beide Begriffe nebeneinander führen. Im Mandantenmemo den Begriff Gesellschafterliste im registerrechtlichen Sinn verwenden, den Begriff Cap Table für die wirtschaftliche Betrachtung. Im Term Sheet darauf achten, ob „shareholders“ tatsächlich nur eingetragene Gesellschafter meint oder den wirtschaftlichen Kreis.                                                                                                          |

### 2. Fully Diluted Basis

| Englisch                | Fully Diluted Basis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                | Rechengröße, die unterstellt, dass alle Optionen, Wandelrechte, Vesting-Tranchen und Pool-Reservierungen bereits in Anteile umgewandelt wurden. Wirtschaftliche Bezugsgröße für Valuation, Anti-Dilution und ESOP-Shuffle.                                                                                                                          |
| Häufige Fehlübersetzung | „Verwässert“ als rechtliche Tatsache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Warum Falsch            | Fully diluted ist eine <b>Rechenannahme</b> , keine Eigentumsfrage. Die Gründer <b>haben</b> noch ihre Anteile. Sie werden lediglich wirtschaftlich behandelt, als wenn der Pool und die Convertibles schon gewandelt wären.                                                                                                                        |
| Saubere Lösung          | „Auf voll verwässerter Basis berechnet“ mit ausdrücklicher Definition des Berechnungsumfangs. Klauseln formulieren: berücksichtigt werden ausgegebene Anteile, ausgegebene Optionen, reservierte aber noch nicht ausgegebene Optionen, ausstehende Wandelrechte. Wandeldarlehen werden mit der für sie maßgeblichen Wandlungsformel berücksichtigt. |

### 3. Pre-Money und Post-Money Option Pool

|                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Englisch                | Pre-Money Option Pool / Post-Money Option Pool                                                                                                                                                                                            |
| Funktion                | Frage, <b>wer</b> den ESOP-Pool wirtschaftlich trägt. Pre-Money: die Bestandsgesellschafter werden vor dem Investment verwässert, um Platz für den Pool zu schaffen. Post-Money: alle, einschließlich Investor, tragen den Pool anteilig. |
| Häufige Fehlübersetzung | „Vor Geld" und „nach Geld" als zeitliche Reihenfolge.                                                                                                                                                                                     |
| Warum Falsch            | Es geht <b>nicht</b> um Zeitablauf, sondern um wirtschaftliche Lastverteilung des Pools. Pre-Money Pool ist für Gründer schlechter, weil ihre Quote vor dem Investment um den Pool sinkt und der Investor seine Quote unbelastet hält.    |
| Saubere Lösung          | In Term-Sheet-Verhandlungen ausdrücklich „increase to 12 percent on a fully diluted pre-money basis" mit Vorrechnung beider Szenarien dokumentieren. Mandantin Kunigunde am Tisch nachrechnen lassen.                                     |

### 4. Liquidation Preference

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Englisch                | Liquidation Preference                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funktion                | Bevorzugte Verteilung des Exit-Erlöses an Preferred Shareholder vor Common Shareholdern. Greift auch bei Share Deals und Asset Deals, nicht nur in der Insolvenz.                                                                                                                                                                   |
| Häufige Fehlübersetzung | „Insolvenzpräferenz".                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Warum Falsch            | „Liquidation" meint im Term-Sheet-Kontext jede <b>Liquidation Event Definition</b> , die regelmäßig auch Share Sales, Mergers und substantielle Asset Sales umfasst. Übersetzt man mit Insolvenzpräferenz, missversteht man die wirtschaftliche Sprengkraft im Normalfall: dem <b>erfolgreichen Exit unterhalb einer Schwelle</b> . |
| Saubere Lösung          | „Erlösvorzug bei Veräußerungs- oder Liquidationsereignis" mit ausdrücklicher Definition der Trigger Events; Waterfall ausrechnen, gerade für mittlere Exit-Szenarien zwischen Liquidation Preference Stack und as-converted-Schwelle.                                                                                               |

### 5. Anti-Dilution Protection

|                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Englisch                | Broad-Based Weighted Average Anti-Dilution / Full Ratchet                                                                                                                                          |
| Funktion                | Anpassung des <b>Conversion Ratio</b> (also der Umtauschrate der Vorzugsanteile in Stammanteile bei Wandlung) bei einer Down Round, also bei einer Folgefinanzierung unter dem Preis der Series A. |
| Häufige Fehlübersetzung | „Verwässerungsschutz" gleich Bezugsrecht nach Paragraph 5 GmbHG-Gepflogenheit.                                                                                                                     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warum Falsch   | Anti-Dilution ist <b>kein</b> Bezugsrecht. Bezugsrechte regeln die Teilnahme an der <b>neuen</b> Kapitalerhöhung. Anti-Dilution regelt eine <b>rückwirkende Anpassung des Wandlungsverhältnisses</b> , also den nachträglichen Effekt auf den Stake des Investors. Beide Mechanismen können nebeneinander stehen, sie wirken aber unterschiedlich.                                                                |
| Saubere Lösung | Formel definieren. Bei Broad-Based Weighted Average: neue Conversion Price = alte Conversion Price mal (ausstehende Anteile plus zur ursprünglichen Conversion Price ausgegebene Geldmenge dividiert durch ausstehende Anteile plus tatsächlich ausgegebene Anteile aus der Down Round). Berücksichtigen, welche Emissionen ausgenommen sind: ESOP-Ausgaben, strategische Investments, Wandlung aus Convertibles. |

## 6. Vesting, Cliff, Reverse Vesting

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Englisch                | Vesting / Cliff / Reverse Vesting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funktion                | Vesting beschreibt das <b>Erstarken</b> wirtschaftlich vergüteter Berechtigungen über die Zeit. Cliff: vor Ablauf der Cliff-Periode (häufig 12 Monate) vestet nichts. Reverse Vesting (bei Gründern): die Anteile sind <b>bereits voll gehalten</b> , unterliegen aber einem Rückgriff durch die Gesellschaft, der mit der Zeit abschmilzt.                                                        |
| Häufige Fehlübersetzung | Vesting gleich Anwartschaftsrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Warum Falsch            | Im deutschen Rechtssystem gibt es keinen passgenauen Begriff. „Anwartschaft“ ist sachenrechtlich (Paragraf 925 BGB, Auflassungsvormerkung) anders besetzt. Im Gesellschaftsrecht wird Vesting in Deutschland überwiegend <b>schuldrechtlich</b> über Call-Optionen, Erwerbsrechte, Treuhand oder bedingte Übertragungen gelöst, nicht über ein dingliches Anwartschaftsrecht an Geschäftsanteilen. |
| Saubere Lösung          | „Vesting-/Leaver-Regelung mit Call-Option zugunsten der Gesellschaft“ mit klarer Differenzierung Bad-Leaver (Nominalwert), Good-Leaver (Verkehrswert), Vesting-Periode, Cliff und Crediting alter Vesting-Monate. Steuerliche Folgen separat mit Steuerberatung.                                                                                                                                   |

## 7. Bad Leaver und Good Leaver

|                         |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Englisch                | Bad Leaver / Good Leaver                                                                                                                                                                                   |
| Funktion                | Wer aus welchem Grund das Unternehmen verlässt, bestimmt, zu welchem Preis seine Anteile zurückgeführt werden. Bad: Nominalwert. Good: Verkehrswert oder Fair Market Value.                                |
| Häufige Fehlübersetzung | Bad Leaver gleich „außerordentliche Kündigung“.                                                                                                                                                            |
| Warum Falsch            | Bad-Leaver-Kataloge sind regelmäßig <b>breiter</b> als die arbeitsrechtlichen Gründe für eine außerordentliche Kündigung. Sie können auch Pflichtverletzungen, Wettbewerbsverstöße, Geheimnisverrat und in |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | einigen Konstellationen sogar freiwilliges Ausscheiden vor Ende einer Mindestperiode erfassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saubere Lösung | Bad-Leaver-Katalog <b>abschließend</b> formulieren, mit klarer Subsumtion. Verhältnis zur arbeitsrechtlichen Kündigung gesondert klären; Vesting-Mechanik darf das Arbeitsrecht <b>nicht</b> umgehen, vergleiche BGH zu Hinauskündigungsklauseln in Gesellschaftsterstellung bei Manager-Beteiligungen (BGH-Linie seit Urteil vom 19.09.2005 – II ZR 173/04, Wirksamkeit von Hinauskündigungsklauseln nur bei sachlichem Grund; vor Verwendung verifizieren). |

## 8. Drag-Along und Tag-Along

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Englisch                | Drag-Along Right / Tag-Along Right                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funktion                | Drag: Mehrheit kann Minderheit <b>zwingen</b> , ihre Anteile mitzuverkaufen. Tag: Minderheit darf bei Verkauf der Mehrheit <b>mitziehen</b> .                                                                                                                                                                           |
| Häufige Fehlübersetzung | Drag gleich „Andienungspflicht“, Tag gleich „Vorkaufsrecht“.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Warum Falsch            | Drag-Along ist <b>kein</b> Vorkaufsrecht und keine reine Andienungspflicht; es ist eine Verkaufsverpflichtung an einen identifizierten Drittkäufer zu bestimmten Konditionen. Tag-Along ist <b>kein</b> Vorkaufsrecht: der Mitverkauf erfolgt an den Käufer der ziehenden Mehrheit, nicht zwischen den Gesellschaftern. |
| Saubere Lösung          | „Mitverkaufsverpflichtung (Drag-Along) zugunsten einer qualifizierten Mehrheit von ... Prozent“ und „Mitverkaufsrecht (Tag-Along) zugunsten von ...“ formulieren. Schwellen mit Satzung und Seed-SHA harmonisieren. Vinkulierung in Paragraph 6 der Satzung beachten.                                                   |

## 9. Reps and Warranties

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Englisch                | Reps and Warranties                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funktion                | Vertragliche Erklärungen und Garantien des Verkäufers über bestimmte Tatsachen. Sanktionierung über vertragliches Haftungsregime mit Cap, Basket, De-Minimis, Survival.                                                                                                                                                   |
| Häufige Fehlübersetzung | „Gewährleistung“ gleich Paragraph 434 BGB.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Warum Falsch            | Reps und Warranties sind <b>selbständige vertragliche Versprechen</b> im Rahmen einer <b>vertraglich definierten</b> Haftung. Die deutsche Sachmangelhaftung nach Paragraph 434 BGB ist beim Unternehmenskauf häufig ausgeschlossen oder modifiziert. Wer „Gewährleistung“ sagt, weckt falsche gesetzliche Assoziationen. |
| Saubere Lösung          | Im SPA selbständiges Garantieverprechen formulieren, BGB-Sachmangelhaftung ausschließen oder anpassen, Rechtsfolgen autonom regeln. Schadensbegriff, Mitverschulden, Schadensminderung definieren.                                                                                                                        |

## 10. Indemnities

|                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Englisch                | Indemnities, Specific Indemnities                                                                                                                                                                                            |
| Funktion                | Freistellungsverpflichtung des Verkäufers für <b>identifizierte</b> Risiken (Steuer-Indemnity, Litigation-Indemnity, IP-Indemnity), oft ohne Cap oder mit höherem Cap.                                                       |
| Häufige Fehlübersetzung | Indemnity gleich „Schadensersatz“.                                                                                                                                                                                           |
| Warum Falsch            | Indemnity ist eine <b>Freistellung</b> , also eine Befreiung des Begünstigten von einer Inanspruchnahme; sie kann Erfüllung, Verteidigung und Zahlungspflicht umfassen. Schadensersatz ist nur die Geldfolge eines Schadens. |
| Saubere Lösung          | „Freistellungspflicht (Indemnity) bezogen auf ...“ mit Trigger, Verfahrensregeln (Notice, Control, Defense Conduct), Cap, Survival.                                                                                          |

## 11. Consent Matters / Reserved Matters / Investor Director Approval

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Englisch                | Consent Matters, Reserved Matters, Investor Director Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Funktion                | Liste von Geschäften, die <b>nicht</b> ohne Zustimmung des Investors oder des von ihm bestellten Directors getroffen werden dürfen. Im Delaware-Setting häufig Board-Veto.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Häufige Fehlübersetzung | „Beirats-Zustimmungskatalog“ gleich Delaware Board veto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Warum Falsch            | Die GmbH kennt <b>kein Board</b> wie Delaware. Die Geschäftsführer sind organrechtlich allzuständig nach Paragraph 35 GmbHG. Ein Beirat hat im deutschen Recht <b>nur dann</b> Entscheidungsbefugnisse, wenn ihm diese durch Satzung oder Gesellschafterbeschluss übertragen sind. Eine schlichte Term-Sheet-Klausel „Investor Director Approval“ ist GmbH-rechtlich kein Veto-Recht, sondern braucht Umsetzung in Satzung oder schuldrechtlich im SHA. |
| Saubere Lösung          | Catalogue of Consent Matters in zwei Ebenen abbilden: (a) <b>Gesellschafter-Zustimmungsvorbehalte</b> im SHA oder in der Satzung; (b) <b>interne Geschäftsordnung</b> der Geschäftsführung. Reservierter Investor Director, wenn Beirat eingerichtet wird, ist eine <b>Beiratssitz-Frage</b> , kein Board-Sitz. Verhältnis Investor zu Gesellschaftsorganen sauber trennen.                                                                             |

## 12. Permitted Transfers und ROFR

|                         |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Englisch                | Permitted Transfers / Right of First Refusal                                                                                                                     |
| Funktion                | Permitted Transfers: Übertragungen, die ohne Zustimmung wirksam sind (Affiliate, Estate, internal restructurings). ROFR: Vorkaufsrecht bei externer Übertragung. |
| Häufige Fehlübersetzung | Permitted Transfer gleich „Befreiung von Paragraph 17 GmbHG“.                                                                                                    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warum Falsch   | Paragraf 15 Absatz 3 GmbHG ordnet die notarielle Beurkundung der Anteilsübertragung. <b>Keine</b> Vertragsklausel kann die notarielle Form ersetzen. Permitted Transfers definieren nur, welche Übertragungen ohne zusätzliche Zustimmung wirksam sind, nicht, welche formfrei wirksam sind. |
| Saubere Lösung | Permitted-Transfer-Katalog in Satzung und SHA spiegeln; in Satzung verankern, dass diese Übertragungen vinkulierungsfrei sind. Notarielle Form bleibt immer Pflicht.                                                                                                                         |

### 13. English Contract under German Law

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Englisch                | English language contract governed by German law                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funktion                | Englischer Vertrag mit Rechtswahlklausel deutsches Recht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Häufige Fehlübersetzung | „Wir können einfach Englisch sprechen und Deutsch denken“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Warum Falsch            | Anwendbares Recht und Vertragssprache sind getrennt. Englische Begriffe werden <b>nach deutschem Recht ausgelegt</b> , was zu Doppelinterpretationen führt. Notariell zu beurkundende Erklärungen verlangen nach Paragraf 5 Beurkundungsgesetz Übersetzung oder den Verzicht der Beteiligten unter strengen Voraussetzungen. Vor Gericht gilt Paragraf 184 GVG: Gerichtssprache ist deutsch. |
| Saubere Lösung          | Sprachklausel mit klarer Festlegung der Vertragssprache; Definition englischer Begriffe in den Definitionen-Klauseln; klare Trennung der Dokumente, die beurkundungspflichtig sind (Satzung, Anteilsabtretung) und in deutscher Sprache notariell beurkundet werden müssen, von schuldrechtlichen Begleitdokumenten (SHA, Side Letters), die rein englisch sein können.                      |

### 14. Wichtige Quellen zur Verifikation

- Paragraf 40 GmbHG (Gesellschafterliste): [https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/\\_\\_40.html](https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__40.html)
- Paragraf 15 GmbHG (Form der Anteilsübertragung): [https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/\\_\\_15.html](https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__15.html)
- Paragraf 53 GmbHG (Satzungsänderung): [https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/\\_\\_53.html](https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__53.html)
- Paragraf 5 Absatz 2 BeurkG (Beurkundung in fremder Sprache): [https://www.gesetze-im-internet.de/beurkg/\\_\\_5.html](https://www.gesetze-im-internet.de/beurkg/__5.html)
- Paragraf 184 GVG (Gerichtssprache): [https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/\\_\\_184.html](https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/__184.html)
- Paragraf 433 ff., 434 BGB (Sachmangel): [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/\\_\\_434.html](https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__434.html)

Jedes Aktenzeichen vor Verwendung über dejure.org oder Bundesgerichtshof.de selbst prüfen. Kein BeckRS, kein Juris als alleinige Quelle.